



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 041-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : JORGE GUILLERMO RUELAS MOSCOSO
DENUNCIADA : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A. –
CMAC CUSCO S.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

Cusco, 20 de enero de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 03 de noviembre de 2025¹, el señor Jorge Guillermo Ruelas Moscoso (en adelante, el denunciante) presentó una denuncia administrativa contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. (en adelante, la denunciada), manifestando que:

- (i) Que, el 29 de septiembre de 2025, a las 19:00 horas aproximadamente, mientras buscaba pasajes aéreos recibió un mensaje por WhatsApp de una persona que se presentó como asesor comercial de Avianca Airlines quien le ofreció pasajes baratos y para lo cual debía registrarse en la empresa, asimismo, dicho colaborador le solicitó su correo electrónico y número de DNI. No obstante, una vez que envió los datos solicitados figuró en su celular una numeración porcentual, situación que percibió como una anomalía y procedió con el cierre de las ventanas de su celular. A los minutos, recibió una llamada del Banco de la Nación consultándole sobre una transferencia dineraria, operación que no reconoce. Por consiguiente, procedió a verificar los aplicativos que mantenía en otras entidades bancarias, advirtiendo que estas habían desaparecido de su celular. En ese sentido, se comunicó con la Caja Cusco, solicitó el bloqueo de su cuenta de ahorros y presentó su reclamo.

El 30 de septiembre de 2025, acudió a la agencia de la Caja Cusco, agencia Afligidos, donde solicitó la constancia de los últimos movimientos, advirtiendo las siguientes operaciones no reconocidas:

Operaciones con cargo a la cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927:

¹ Denuncia subsanada en fecha 19.11.2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Fecha	Hora	Tipo de operación	Retiro no reconocido S/.
29/09/2025	19:12:30	Retiro Transf CCE en línea	2,300.00
29/09/2025	19:14:22	Retiro Transf CCE en línea	2,700.00
29/09/2025	19:23:56	Retiro transf contacto CCE	500.00
		Total S/.	5,531.40 (incluido comisiones)

Operación con cargo a la cuenta de ahorros en dólares N° 1060*****9735:

Fecha	Hora	Tipo de operación	Retiro no reconocido S/.
29/09/2025	19:13:33	Retiro por transferencia int	1,300.00
		Total U\$.	1,300.00

Operaciones que no corresponden a su patrón habitual de consumo, pues nunca realizó una transferencia y/o pagos con dicho producto.

Por otra parte, señaló a pesar de haber realizado oportunamente los reclamos, la respuesta la obtuvo al apersonarse a la oficina de la Caja Cusco ya que no le comunicaron virtualmente, en dicha respuesta la Caja Cusco detalló las operaciones no reconocidas realizadas en la noche del 29 de noviembre de 2025, por lo que infiere que la Caja Cusco no implementó las medidas de seguridad para dichas operaciones.

2. El denunciante solicitó en calidad de medidas correctivas la devolución de las operaciones no reconocidas.
3. Mediante Resolución N° 02 de fecha 21 de noviembre de 2025, se resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la denunciada, por presuntas infracciones a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
 - (i) No habría adoptado las medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00² realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927.
 - (ii) No habría adoptado las medidas de seguridad respecto de una operación por USD 1,300.00 no reconocida por la denunciante, realizada con cargo a su cuenta de ahorros en dólares N° 1060*****9735
4. Mediante Resolución N° 03 del 29 de diciembre de 2025 se resolvió adjuntar al expediente el escrito de descargos presentado por la denunciada y ponerlo en conocimiento de la otra parte del procedimiento, adjuntar al expediente los poderes

² Monto resultante de la suma de las 03 operaciones no reconocidas por S/ 2,300.00, S/ 2,700.00 y S/ 5,00.00 efectuadas el 29 de septiembre de 2025.

de representación otorgados por la denunciada a favor de Rocio Ivonne Flores Palomino y tenerla por apersonada al procedimiento.

5. En el referido escrito desarrolló argumentos de descargo señalando lo siguiente:
- (i) En el Manual de Procedimientos Wayki App, se establecen los parámetros del cómo funciona dicha app, siendo el numeral 3.5° que indica la manera en la que el cliente debe afiliarse; para poder afiliarse el denunciante primero debió ingresar los datos de su tarjeta de débito, DNI, clave de su tarjeta (4 dígitos) y generar una clave de 6 dígitos para que pueda ingresar al aplicativo de forma correcta, información que solo es de conocimiento del denunciante; para que una transferencia pueda efectuarse es necesario que luego de la afiliación al Wayki App se active el token, así, para que el denunciante haya podido realizar la transferencia que no reconoce previamente debió activar su token que solo se genera una sola vez y que sin ello la operación no pudo consumarse.
 - (ii) Para ingresar al aplicativo Wayki se requiere la clave de 6 dígitos que el cliente genera previamente, posterior a haber ingresado al aplicativo se seguirán los siguientes pasos: elegir “Transferencias”, elegir “a otro banco”, ingresar los datos de la cuenta CCI del banco destino y el monto a transferir, dar click en “continuar”, se deberá validar el código token digital mediante el dispositivo móvil que está afiliado al Wayki App y se generará la constancia de transferencia que será remitida al correo que está afiliado al Wayki App (correo que registra la denunciante).
 - (iii) Así, se verifica el ingreso a la Wayki App:

Imagen 01

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario
3	Bienvenido al APP WAYKI DE CAJA CUSCO.	26/11/2020 10:20	APP1

- (iv) Se activó el token digital:

Imagen 02

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario	Cod. Agencia	Nombre Agencia
13	Activacion de Token Digital.	26/02/2025 15:49	CJVZ	02	Agencia Afligidos

- (v) Se tiene el ingreso a la aplicación con la clave de seis dígitos:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Imagen 03

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
73283768	9/29/2025 7:10:51 PM	4261 **** * 7158	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6
73284814	9/29/2025 7:23:14 PM	4261 **** * 7158	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

- (vi) Se ingresó a la opción transferencias a otros bancos, luego la cuenta CCI y la confirmación de las operaciones con un Token Digital:

Imagen 04

Identificador	Fecha	Operación	Moneda	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
18725191	9/29/2025 7:12:31 PM	Transferencia Inmediata Enviada	S/	106022321010416927	92100193231238902041	2300
18725232	9/29/2025 7:13:34 PM	Transferencia a cuentas propias	\$	106022322008949735	106022321010416927	1300
18725259	9/29/2025 7:14:23 PM	Transferencia Inmediata Enviada	S/	106022321010416927	00389801348281916048	2700
18725645	9/29/2025 7:23:56 PM	Transferencia por Contacto Enviada CCE	S/	106022321010416927	01181400028212035116	500

Generación de tokens:

Imagen 05

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
9/29/2025 7:11:16 PM	9/29/2025 7:12:26 PM	Caducado - No utilizado	51****
9/29/2025 7:12:26 PM	9/29/2025 7:12:27 PM	Autorizado por cliente	61****
9/29/2025 7:14:20 PM	9/29/2025 7:14:21 PM	Autorizado por cliente	35****
9/29/2025 7:23:53 PM	9/29/2025 7:23:55 PM	Autorizado por cliente	60****

- (vii) Se enviaron las constancias respectivas:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Imágenes 06, 07, 08 y 09

Hola JORGE GUILLERMO,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación:



29/09/2025 07:23:56 PM

Constancia de Transferencia	
Id operación:	18725645
Tipo de operación:	A un Contacto
Cuenta origen:	*****6927
Destinatario:	ELYZ*****ITES 95*****10 PLIN
Monto:	S/ 500.00



29/09/2025 07:13:33 PM

Constancia de Transferencia	
Id operación:	18725232
Tipo de operación:	Entre mis cuentas
Cuenta origen:	*****9735
Cuenta destino:	*****6927
Monto:	US\$ 1,300.00



29/09/2025 07:14:22 PM

Constancia de Transferencia	
Id operación:	18725259
Tipo de operación:	Transferencia Interbancaria en Línea
Cuenta origen:	*****6927
Cuenta destino:	003898*****6048
Destinatario:	LUIS*****UBAS
Monto:	S/ 2,700.00

Hola JORGE GUILLERMO,

Has realizado una transferencia, te enviamos el detalle de tu operación:



29/09/2025 07:12:54 PM

Constancia de Transferencia	
Id operación:	18725645
Tipo de operación:	A un Contacto
Cuenta origen:	*****6927
Destinatario:	ELYZ*****ITES 95*****10 PLIN
Monto:	S/ 500.00

(viii) Siendo el historial de consumo del denunciante el siguiente:

Imagen 10

Ahorros Soles

(en la siguiente página)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

CMAC-CUSCO S.A.
AGENCIA AFLIGIDOS - SECCION AHORROS - SOLES
G
G

Fecha : 05/12/2025 12:21:22
Pagina: 001

EXTRACTO DE CUENTA H
(DEL 01/04/2025 AL 01/10/2025) _H

Cuenta No. : G106022321010416927_H
CLIENTE
RUELAS MOSCOSO JORGE GUILLERMO

RELACION
TI

DIRECCION
AV LIBERTAD Z-19 ZARZUELA

SALDO AL 31/03/2025 0 : 855.27

FECHAS	TIPO DE OPERACION	DOCUMENTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO CONTABLE	AGENCIA	USUA
11/04/2025 12:12:55	Depósito Efectivo		400.00	0.00	1,255.27	Afligidos	ARPR
30/04/2025 03:00:31	Capitalización Intereses Act		0.56	0.00	1,255.83	Principal	QRLF
07/05/2025 11:41:55	Depósito Efectivo		400.00	0.00	1,655.83	Afligidos	CREZ
19/05/2025 11:12:47	DEP. TRANSF CONTACTO CCE EN		500.00	0.00	2,155.83	Principal	APPI
31/05/2025 12:28:10	Retiro Efectivo		0.00	-700.00	1,455.83	Santiago	AQLG
31/05/2025 02:06:10	Capitalización Intereses Act		0.77	0.00	1,456.60	Principal	AQNE
17/06/2025 10:52:12	Depósito Efectivo		500.00	0.00	1,956.60	Av. Ejercito	CSVA
26/06/2025 14:59:11	Retiro Efectivo		0.00	-300.00	1,656.60	Afligidos	IQLI
30/06/2025 02:59:35	Capitalización Intereses Act		0.82	0.00	1,657.42	Principal	CRCA
10/07/2025 11:39:51	Depósito Efectivo		500.00	0.00	2,157.42	Afligidos	MCYL
31/07/2025 03:38:57	Capitalización Intereses Act		1.04	0.00	2,158.46	Principal	QOEU
05/08/2025 16:26:14	Depósito Efectivo		200.00	0.00	2,358.46	Afligidos	OCVH
05/08/2025 16:26:59	Comisión Por Consulta Saldo		0.00	0.00	2,358.46	Afligidos	OCVH
31/08/2025 04:18:05	Capitalización Intereses Act		1.20	0.00	2,359.66	Principal	QRLF
29/09/2025 19:12:30	Retiro por Comisión CCE		0.00	-14.50	45.16	Principal	APPI
29/09/2025 19:12:30	RETIRO TRANSF CCE EN LINEA A		0.00	-2,300.00	59.66	Principal	APPI
29/09/2025 19:12:30	Cobro de ITF Cargo Cuenta		0.00	-0.10	45.06	Principal	APPI
29/09/2025 19:13:33	DEPOSITO POR TRANSPERENCIA A		4,452.50	0.00	4,497.56	Principal	APPI
29/09/2025 19:13:33	COBRO DE ITF POR DEPOSITO -		0.00	-0.20	4,497.36	Principal	APPI
29/09/2025 19:14:22	RETIRO TRANSF CCE EN LINEA A		0.00	-2,700.00	1,797.36	Principal	APPI
29/09/2025 19:14:22	Retiro por Comisión CCE		0.00	-16.50	1,780.86	Principal	APPI
29/09/2025 19:14:22	Cobro de ITF Cargo Cuenta		0.00	-0.10	1,780.76	Principal	APPI
29/09/2025 19:23:56	RETIRO TRANSF CONTACTO CCE E		0.00	-500.00	1,280.76	Principal	APPI
30/09/2025 03:27:54	Capitalización Intereses Act		1.14	0.00	1,281.90	Principal	AQNE
TOTAL			6,958.03	-6,531.40			
SALDO DISPONIBLE					1,283.20		
SALDO CONTABLE					1,283.20		
BLOQUEO PARCIAL					0.00		
INTERÉS DEL MES					0.00		
ACTIVA							

Imagen 11

Ahorros dólares

CMAC-CUSCO S.A.
AGENCIA AFLIGIDOS - SECCION AHORROS - DOLARES
G
G

Fecha : 05/12/2025 12:22:10
Pagina: 001

EXTRACTO DE CUENTA H
(DEL 01/04/2025 AL 01/10/2025) _H

Cuenta No. : G106022322008949735_H
CLIENTE
RUELAS MOSCOSO JORGE GUILLERMO

RELACION
TI

DIRECCION
AV LIBERTAD Z-19 ZARZUELA

SALDO AL 31/03/2025 0 : 13,549.51

FECHAS	TIPO DE OPERACION	DOCUMENTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO CONTABLE	AGENCIA	USUA
30/04/2025 03:00:31	Capitalización Intereses Act		0.56	0.00	13,550.07	Principal	QRLF
31/05/2025 02:06:10	Capitalización Intereses Act		0.58	0.00	13,550.65	Principal	AQNE
27/06/2025 11:14:14	Retiro Efectivo		0.00	-1,440.00	12,110.65	Afligidos	ACNS
27/06/2025 11:14:14	Cobro de ITF Cargo Cuenta		0.00	-0.05	12,110.60	Afligidos	ACNS
30/06/2025 02:59:35	Capitalización Intereses Act		0.56	0.00	12,111.16	Principal	CRCA
31/07/2025 03:38:57	Capitalización Intereses Act		0.52	0.00	12,111.68	Principal	QOEU
05/08/2025 16:25:37	Depósito Efectivo		50.00	0.00	12,161.68	Afligidos	OCVH
05/08/2025 16:27:32	Comisión Por Consulta Saldo		0.00	0.00	12,161.68	Afligidos	OCVH
31/08/2025 04:18:05	Capitalización Intereses Act		0.53	0.00	12,162.21	Principal	QRLF
29/09/2025 19:13:33	COBRO DE ITF POR RETIRO - WA		0.00	-0.05	10,862.16	Principal	APPI
29/09/2025 19:13:33	RETIRO POR TRANSPERENCIA INT		0.00	-1,300.00	10,862.21	Principal	APPI
30/09/2025 03:27:54	Capitalización Intereses Act		0.50	0.00	10,862.66	Principal	AQNE
TOTAL			53.25	-2,740.10			
SALDO DISPONIBLE					10,863.58		
SALDO CONTABLE					10,863.58		
BLOQUEO PARCIAL					0.00		
INTERÉS DEL MES					0.00		
ACTIVA							

SVKJ

<<Página : 1>>

- (ix) Solicitó se declare infundada la denuncia en todos sus extremos y se tenga por cumplido el requerimiento de información.

M-OPS-03/03

Página 6 de 35



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

6. Determinar:

- (i) Si, la denunciada infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
- (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada
- (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa de la denunciada.
- (iv) Si, corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (v) Si, corresponde la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. De la infracción al deber de idoneidad

- 10. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³.
- 11. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

³ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁴ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

12. El artículo 104 del Código⁵, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.
13. En el presente caso, este Órgano Resolutivo inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de la denunciada por presuntas infracciones al deber de idoneidad, en tanto:
- (i) No habría adoptado las medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00⁶ realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927; y,
 - (ii) No habría adoptado las medidas de seguridad respecto de una operación por USD 1,300.00 no reconocida por la denunciante, realizada con cargo a su cuenta de ahorros en dólares N° 1060*****9735.
14. El denunciante argumentó que el 29 de septiembre de 2025, a las 19:00 horas aproximadamente, mientras buscaba pasajes aéreos recibió un mensaje por WhatsApp de una persona que se presentó como asesor comercial de Avianca Airlines quien le ofreció pasajes baratos y para lo cual debía registrarse en la empresa, asimismo, dicho colaborador le solicitó su correo electrónico y número de DNI. No obstante, una vez que envió los datos solicitados figuró en su celular una numeración porcentual, situación que percibió como una anomalía y procedió con el cierre de las ventanas de su celular. A los minutos, recibió una llamada del Banco de la Nación consultándole sobre una transferencia dineraria, operación que no reconoce. Por consiguiente, procedió a verificar los aplicativos que mantenía en otras

⁵ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

⁶ Monto resultante de la suma de las 03 operaciones no reconocidas por S/ 2,300.00, S/ 2,700.00 y S/ 5,00.00 efectuadas el 29 de septiembre de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

entidades bancarias, advirtiéndole que estas habían desaparecido de su celular. En ese sentido, se comunicó con la denunciada, solicitó el bloqueo de su cuenta de ahorros y presentó su reclamo. El 30 de septiembre de 2025, acudió a la agencia de la denunciada, agencia Afligidos, donde solicitó la constancia de los últimos movimientos, advirtiéndole las operaciones no reconocidas que no corresponden a su patrón habitual de consumo, pues nunca realizó una transferencia y/o pagos con dicho producto.

15. En su defensa la denunciada señaló que en el Manual de Procedimientos de la Wayki App se establecen los parámetros de funcionamiento del aplicativo, precisándose en el numeral 3.5° el procedimiento de afiliación, el cual exige que el cliente ingrese previamente los datos de su tarjeta de débito, su DNI, la clave de cuatro (4) dígitos de la tarjeta y genere una clave personal de seis (6) dígitos para el acceso al aplicativo, información que es de conocimiento exclusivo del denunciante; adicionalmente, para que una transferencia pueda efectuarse, resulta indispensable que, luego de la afiliación, el cliente active el token digital, el cual se genera una única vez, sin cuya activación la operación no podría consumarse. Asimismo, para ingresar al Wayki App se requiere la clave de seis (6) dígitos generada por el cliente y, una vez dentro del aplicativo, este debe seguir una secuencia específica de pasos que comprende seleccionar la opción "Transferencias", elegir "a otro banco", ingresar los datos de la cuenta CCI del banco de destino y el monto a transferir, confirmar la operación mediante la validación del token digital a través del dispositivo móvil afiliado y, finalmente, generarse la constancia de transferencia, la cual es remitida al correo electrónico registrado en el Wayki App, que corresponde al consignado por la denunciante; en ese sentido, se verifica el ingreso al aplicativo, la activación del token digital, el acceso mediante la clave de seis dígitos, la selección de la opción de transferencias a otros bancos, el ingreso de la cuenta CCI y la confirmación de las operaciones mediante el token digital, así como el envío de las constancias respectivas.
16. Dicho esto, de los medios de prueba presentados por la denunciada se tiene el reporte de las operaciones cuestionadas por el denunciante, por lo que en la medida que no son reconocidas por este, le corresponde a la denunciada acreditar que cumplió con las medidas de seguridad para su realización.

Imagen 12

(en la siguiente página)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS****A) OPERACIONES EN SOLES:**

FECHA	Tipo Operación	N° Mov.	Entidad Financiera	N° Cuenta Origen	Documento Origen	Cliente Origen	N° Cuenta Destino	Cliente Destino	Monto
29/09/2025 07:12:31 PM	Transf. Enviadas	650101499	[921] - EEDE TARJETAS PERUANAS PREPAGO S.A.	106*****6927	23901774	JORGE GUILLERMO RUELAS MOSCOSO	9210*****2041	SAUL ALAN HUAMAN CRUZ	2,300.00
29/09/2025 07:14:23 PM	Transf. Enviadas	650101799	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	106*****6927	23901774	JORGE GUILLERMO RUELAS MOSCOSO	0038*****6048	LUIS GONZALO HORNA CUBAS	2,700.00
29/09/2025 07:23:56 PM	TranxContac. Enviadas	650103263	BBVA - BANCO CONTINENTAL	106*****6927	23901774	JORGE GUILLERMO RUELAS MOSCOSO	0118*****5116	ELYZABETH MIRELLA PUCH BENITES	500.00

B) OPERACIONES EN DÓLARES:

La transferencia en dólares se envió a la cuenta del mismo titular.

Nr o.	Fecha Real	Fecha Sistema	Nombre	DNI	Operación	ID Referencia	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
2	29/09/2025 07:13 PM	29/09/2025	RUELAS/MOSCO, JORGE GUILLERMO	23901774	Transferencia a cuentas propias	18725232	1060223220 08949735	1060223210 10416927	\$ 1,30 0.00

III.1.1. Respeto de las operaciones con cargo a la cuenta en soles del denunciante

17. Respecto del análisis de los hechos materia de denuncia, este Despacho analizará las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de las operaciones cuestionadas, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales, así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de estas, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el Patrón de Consumo del denunciante

18. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

19. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
20. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
21. Así, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
22. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:

“(…) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (…)”*

23. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17° del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.

24. Sobre este punto la denunciada no ha desarrollado argumentos de descargos, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que este despacho realice un análisis del comportamiento habitual del denunciante a la luz de las operaciones cuestionadas.
25. En primer orden están son las operaciones cuestionadas según la denuncia, lo que se corrobora con los reportes de la denunciada y el estado de cuenta del denunciante:

Imagen 13

A) OPERACIONES EN SOLES:

FECHA	Tipo Operación	N° Mov.	Entidad Financiera	N° Cuenta Origen	Documento Origen	Cliente Origen	N° Cuenta Destino	Cliente Destino	Monto
29/09/2025 07:12:31 PM	Transf. Enviadas	650101499	[921] - EEDE TARJETAS PERUANAS PREPAGO S.A.	106*****6927	23901774	JORGE GUILLERMO RUELAS MOSCOSO	9210*****2041	SAUL ALAN HUAMAN CRUZ	2,300.00
29/09/2025 07:14:23 PM	Transf. Enviadas	650101799	[003] - INTERBANK - BANCO INTERNACIONAL DE PERU	106*****6927	23901774	JORGE GUILLERMO RUELAS MOSCOSO	0038*****6048	LUIS GONZALO HORNA CUBAS	2,700.00
29/09/2025 07:23:56 PM	TranxContac Enviadas	650103263	BBVA - BANCO CONTINENTAL	106*****6927	23901774	JORGE GUILLERMO RUELAS MOSCOSO	0118*****5116	ELYZABETH MIRELLA PUCH BENITES	500.00

26. Bajo ese entendido y en concordancia con los argumentos desarrollados en párrafos precedentes de la presente resolución, habiéndose acreditado que las operaciones fueron cargadas a la cuenta de ahorros del denunciante, pero que no son reconocidas, corresponde revisar si la denunciada adoptó las medidas de seguridad necesarias, como realizar el seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude (Artículo 22° Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito⁷), dentro de las que

⁷ **RESOLUCIÓN DE LA SBS N° 6523- 2013 - REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.**

Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

se encuentra los mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre estas posibles operaciones de fraude, ello puede ser a través de correo electrónico por ejemplo u otros similares.

27. Así, correspondía a la denunciada presentar los estados de la cuenta de ahorros del denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses⁸) a la realización de las operaciones no reconocidas, esto con la finalidad de verificar su comportamiento habitual de consumo.
28. Al respecto, de la revisión del estado de cuenta del denunciante, correspondiente al periodo comprendido de abril y agosto de 2025, se advierte lo siguiente, conforme el cuadro⁹:

Mes	Cantidad de Consumos	Consumo Mayor	Monto Total	Cantidad de Consumos máximos por Día
Abril de 2025	0	-	-	-
Mayo de 2025	1	S/ 700.00	S/ 700.00	1
Junio de 2025	1	S/ 300.00	S/ 300.00	1
Julio de 2025	0	-	-	-
Agosto de 2025	0	-	-	-
Septiembre de 2025 (antes de las operaciones cuestionadas)	1	S/ 14.50	S/ 14.50	1

29. En este sentido, se puede afirmar que la primera operación por S/ 2,300.00 (29 de septiembre de 2025) no se encontraba dentro del patrón de consumo del denunciante, considerando que la operación por el importe mayor en el referido periodo fue de S/ 700.00, por lo que, la denunciada tenía obligación de adoptar las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y con ello evitar la realización de operaciones posteriores, no obstante, no acreditó haberlo hecho conforme lo establecido en el artículo 22° del Reglamento.
30. Ahora bien, es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17 del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido

⁸ Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.

⁹ Cuadro de elaboración propia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS**

a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.

31. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurren los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.
32. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurren los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
33. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
34. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de las operaciones

35. De la revisión de los medios de prueba aportados, se tienen impresiones de pantalla de los sistemas informáticos de la denunciada, en estos, en primer lugar, se advierte

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS**

el registro del denunciante en la aplicación de la CMAC – Wayki App – el 26 de noviembre de 2020:

Imagen 14

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario
3	Bienvenido al APP WAYKI DE CAJA CUSCO.	26/11/2020 10:20	APP1

36. Asimismo, se advierte que el 26 de febrero de 2025 el denunciante procedió con la activación de su token digital de forma presencial en agencia:

Imagen 15

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario	Cod. Agencia	Nombre Agencia
13	Activacion de Token Digital.	26/02/2025 15:49	CJVZ	02	Agencia Aflijidos

37. Hasta denunciada punto, se tiene certeza de que el denunciante tenía acceso al aplicativo de la denunciada y que tenía habilitada la opción del token digital para realizar operaciones.
38. Ahora bien, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron el 29 de septiembre de 2025 a partir de las 07:12:31 horas, obra en el expediente reportes de los sistemas informáticos de la denunciada que acreditan el ingreso a la aplicación con el ingreso de la clave de seis dígitos, para la cuenta en soles:

Imagen 16

(en la siguiente página)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
73283768	9/29/2025 7:10:51 PM	4261 **** * 7158	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6
73284814	9/29/2025 7:23:14 PM	4261 **** * 7158	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

39. Asimismo, se tiene el reporte del código de identificación, la fecha, el tipo de operación, el tipo de moneda, la cuenta de origen, la cuenta de destino y el importe:

Imagen 17

Identificador	Fecha	Operación	Moneda	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Mont o
18725191	9/29/2025 7:12:31 PM	Transferencia Inmediata Enviada	S/	106022321010416927	92100193231238902041	2300
18725259	9/29/2025 7:14:23 PM	Transferencia Inmediata Enviada	S/	106022321010416927	00389801348281916048	2700
18725645	9/29/2025 7:23:56 PM	Transferencia por Contacto Enviada CCE	S/	106022321010416927	01181400028212035116	500

40. En ese sentido, también se tiene reporte de la generación de los tokens digitales para las referidas operaciones:

Imagen 18

(en la siguiente página)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
9/29/2025 7:11:16 PM	9/29/2025 7:12:26 PM	Caducado - No utilizado	51****
9/29/2025 7:14:20 PM	9/29/2025 7:14:21 PM	Autorizado por cliente	35****
9/29/2025 7:23:53 PM	9/29/2025 7:23:55 PM	Autorizado por cliente	60****

41. Así, si bien se tenía la certeza de que el denunciante tenía acceso al aplicativo de la denunciada, que tenía habilitada la opción del token digital para realizar operaciones y que con lo último se tiene acreditada la trazabilidad de las operaciones, no se tiene certeza de la validez de las tres operaciones en soles. Véase que la clave token generada a las 7:11:16 pm, actualizada a las 7:12:26 pm, para la primera operación en soles por el importe de S/ 2,300.00 caducó y no fue utilizado, lo que no permite concluir que se efectuó con las medidas de seguridad necesarias y exigidas para su validez.

Imagen 19

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
9/29/2025 7:11:16 PM	9/29/2025 7:12:26 PM	Caducado - No utilizado	51****

42. Respecto de las otras dos operaciones, este despacho si encuentra convicción de que se efectuaron en cumplimiento de los requisitos de validez que se exigen para estas, considerando que antes de las operaciones cuestionadas, el denunciante realizó su afiliación al aplicativo Wayki, generó su clave digital (6 dígitos que solo es de conocimiento de la denunciante) previo ingreso de los datos de su tarjeta de débito, DNI y clave de su tarjeta (4 dígitos) y, empleó su token digital, con lo que se tiene sustentada la validez, cumpliendo con la adopción de medidas de seguridad de validación.
43. En consecuencia, se concluye que, respecto de las operaciones en soles, la denunciada no ha cumplido con acreditar la validez de una de las operaciones, quedando acreditado con ello que no cumplió con adoptar medidas de seguridad de validez.
44. Finalmente es importante indicar que, este despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que, en el presente caso la denunciada no acreditó que las operaciones cuestionadas respondan al comportamiento habitual de consumo del denunciante, y por otro lado, únicamente acreditó la validez de dos de las tres operaciones cuestionadas.

45. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que la denunciada ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00¹⁰ realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927.

III.2 Respecto de la operación con cargo a la cuenta en dólares del denunciante

46. Respecto del análisis de los hechos materia de denuncia, este Despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por la denunciada a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el Patrón de Consumo del denunciante

47. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
48. Bajo este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.

¹⁰ Monto resultante de la suma de las 03 operaciones no reconocidas por S/ 2,300.00, S/ 2,700.00 y S/ 5,00.00 efectuadas el 29 de septiembre de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

49. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
50. Así, el numeral 5 del artículo 2° del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
51. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:
- “(…) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones***
Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:
- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
 - 2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.*
 - 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. (…)”*
52. Bajo los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17° del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
53. Sobre este punto, como lo hemos indicado, la denunciada no ha desarrollado argumentos de descargos, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que este



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

despacho realice un análisis del comportamiento habitual del denunciante a la luz de las operaciones cuestionadas.

54. En primer orden está es la operación cuestionada según la denuncia, lo que se corrobora con los reportes de la denunciada y el estado de cuenta del denunciante:

Imagen 20

B) OPERACIONES EN DÓLARES:

La transferencia en dólares se envió a la cuenta del mismo titular.

Nr o.	Fecha Real	Fecha Sistema	Nombre	DNI	Operación	ID Referencia	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
2	29/09/2025 07:13 PM	29/09/2025	RUELAS/MOSCOSO, JORGE GUILLERMO	23901774	Transferencia a cuentas propias	18725232	106022322008949735	106022321010416927	\$ 1,300.00

55. Bajo ese entendido y en concordancia con los argumentos desarrollados en párrafos precedentes de la presente resolución, habiéndose acreditado que la operación fue cargada a la cuenta de ahorros del denunciante, pero que no es reconocida, corresponde revisar si la denunciada adoptó las medidas de seguridad necesarias, como realizar el seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude (Artículo 22° Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito¹¹), dentro de las que se encuentra los mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre estas posibles operaciones de fraude, ello puede ser a través de correo electrónico por ejemplo u otros similares.
56. Así, correspondía a la denunciada presentar los estados de la cuenta de ahorros del denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses¹²) a la realización de las operaciones no reconocidas, esto con la finalidad de verificar su comportamiento habitual de consumo.
57. Al respecto, de la revisión del estado de cuenta del denunciante, correspondiente al periodo comprendido de abril y agosto de 2025, se advierte lo siguiente, conforme el cuadro¹³:

¹¹ **RESOLUCIÓN DE LA SBS N° 6523- 2013 - REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.**
Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹² Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.

¹³ Cuadro de elaboración propia.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS**

Mes	Cantidad de Consumos	Consumo Mayor	Monto Total	Cantidad de Consumos máximos por Día
Abril de 2025	0	-	-	-
Mayo de 2025	0	-	-	-
Junio de 2025	1	S/ 1,440.00	S/ 1,440.00	1
Julio de 2025	0	-	-	-
Agosto de 2025	0	-	-	-
Septiembre de 2025 (antes de las operaciones cuestionadas)	0	-	-	-

58. En este sentido, se puede afirmar que la operación por S/ 1,300.00 se encontraba dentro del patrón de consumo del denunciante; considerando que la operación por el importe mayor en el referido periodo fue de S/ 1,440.00, la denunciada no tenía obligación de adoptar las medidas de seguridad necesarias de detección de patrón de fraude respecto de dicha operación, conforme lo establecido en el artículo 22° del Reglamento.
59. Ahora bien, es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17 del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
60. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS**

realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.

61. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.
62. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
63. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo del denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de las operaciones

64. De la revisión de los medios de prueba aportados, se tienen impresiones de pantalla de los sistemas informáticos de la denunciada, en estos, en primer lugar, se advierte el registro del denunciante en la aplicación de la CMAC – Wayki App – el 26 de noviembre de 2020:

Imagen 21

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario
3	Bienvenido al APP WAYKI DE CAJA CUSCO.	26/11/2020 10:20	APP1

65. Asimismo, se advierte que el 26 de febrero de 2025 el denunciante procedió con la activación de su token digital de forma presencial en agencia:

Imagen 22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Nro.	Mensaje	Fecha	Usuario	Cod. Agencia	Nombre Agencia
13	Activacion de Token Digital.	26/02/2025 15:49	CJVZ	02	Agencia Afligidos

66. Como lo indicamos, hasta este punto, se tiene certeza de que el denunciante tenía acceso al aplicativo de la denunciada y que tenía habilitada la opción del token digital para realizar operaciones.
67. Ahora bien, considerando que las operaciones cuestionadas, incluida la operación en dólares, se realizaron el 29 de septiembre de 2025 a partir de las 07:12:31 horas, obra en el expediente reportes de los sistemas informáticos de la denunciada que acreditan el ingreso a la aplicación con el ingreso de la clave de seis dígitos, para la cuenta en soles:

Id.	Fecha	Tarjeta	Descripción
73283768	9/29/2025 7:10:51 PM	4261 **** * 7158	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6
73284814	9/29/2025 7:23:14 PM	4261 **** * 7158	Inicio de sesión con ingreso de clave de 6

68. Asimismo, se tiene el reporte del código de identificación, la fecha, el tipo de operación, el tipo de moneda, la cuenta de origen, la cuenta de destino y el importe:

Imagen 23

(en la siguiente página)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

Identificado r	Fecha	Operación	Moned a	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Mont o
18725232	9/29/2025 7:13:34 PM	Transferencia a cuentas propias	\$	106022322008949735	106022321010416927	1300

69. En ese sentido, también se tiene reporte de la generación de token digital para la referida operación:

Imagen 24

Fecha Creación	Fecha Actualización	Estado	Token
9/29/2025 7:12:26 PM	9/29/2025 7:12:27 PM	Autorizado por cliente	61****

70. Con base en ello, este despacho encuentra certeza de que el denunciante tenía acceso al aplicativo de la denunciada, tenía habilitada la opción del token digital para realizar operaciones, se tiene acreditada la trazabilidad de la operación y se tiene acreditado el empleo del token digital, lo que permite concluir que la operación en cuestión se efectuó con las medidas de seguridad necesarias y exigidas para su validez.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

71. En conclusión, de lo desarrollado se tiene que dichos elementos en su conjunto permiten advertir que la operación cuestionada se efectuó válidamente; en tanto, la antes de la operación cuestionada, el denunciante realizó su afiliación al aplicativo Wayki, generó su clave digital (6 dígitos que es solo de su conocimiento), previo ingreso de los datos de su tarjeta de débito, DNI y clave de su tarjeta (4 dígitos) y, utilizó su token digital, con lo que se tiene sustentada la validez de la operación, cumpliendo con la adopción de medidas de seguridad de validación.
72. En consecuencia, se concluye que, respecto de la operación en dólares, la denunciada ha cumplido con acreditar la validez de la operación, quedando acreditado con ello que cumplió con adoptar medidas de seguridad de validez respecto de la operación materia de denuncia.
73. Finalmente es importante recalcar que, este Despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que, en el presente caso la denunciada acreditó que la operación cuestionada responde al comportamiento habitual de consumo del denunciante y, por otro lado, acreditó que la operación cuestionada cumplió con los requisitos de validez exigidos para su ejecución.
74. Por lo expuesto, este Órgano Resolutivo considera que corresponde archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la denunciada por infracción al artículo 19 del Código, al haberse acreditado que adoptó medidas de seguridad respecto de una operación por USD 1,300.00 no reconocida por el denunciante, realizada con cargo a su cuenta de ahorros en dólares N° 1060*****9735.

III.2 De la Medida Correctiva

75. Este Órgano Resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹⁴ —las cuales tienen el objeto de resarcir las

¹⁴

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias¹⁵ —que buscan

- características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.
- (Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

15

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
- (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

M-OPS-03/03

Página 26 de 35



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro—.

76. En el presente caso, se ha verificado que la denunciada ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, por no haber adoptado medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00 realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927, por lo que corresponde ordenar como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver al denunciante el importe de S/ 5,500.00¹⁶ correspondiente a la sumatoria de las tres operaciones no reconocidas realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927.
77. El proveedor tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁷.

III.3 De la Graduación de la Sanción

78. El artículo 110 del Código¹⁸ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.

¹⁶ Monto resultante de la suma de las 03 operaciones no reconocidas por S/ 2,300.00, S/ 2,700.00 y S/ 5,00.00 efectuadas el 29 de septiembre de 2025.

¹⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos
Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**
Artículo 110.- Sanciones administrativas
El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:
a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

79. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
80. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor (ki,j) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (Dt), conforme la siguiente fórmula: " $m = ki,j \times Dt$ ".
81. Respecto a la imputación referida a que la denunciada no adoptó medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00 realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a no haber adoptado medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00 realizadas con cargo a su cuenta de ahorros, que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones cuya cuantía afectada del bien o servicio denunciado es menor a una (01) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la información económica reportada por la denunciada ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2023): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima", superó las 2 300 UIT (es decir los S/ 11,385,000.00, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2023); por lo que, se ha acreditado su condición de "gran empresa", conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

SUNAT (2023): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC

RUC	20114839176	Colocar el RUC del sancionado.
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Nombre o razón social 1/	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.	

Notas: El tamaño obtenido a partir del rango de ventas totales declaradas por los contribuyentes ante la Superintendencia necesariamente coincide con lo señalado en el Top 10 000 ni el Padrón de Contribuyentes de la Sunat.

1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según el Padrón de Contribuyentes de la Sunat del 2023

2/ Es el tamaño de empresa en el 2023 de acuerdo con: (i) el rango de ventas totales declaradas por los contribuyentes establecida por la Ley N° 30056.

Fuente: Información anual sobre los rangos de ventas totales declaradas por los contribuyentes de la Sunat del 2023,

Considerando el nivel de afectación "baja" y el tamaño del infractor "gran empresa", el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 3.49.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es 1,0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (3.49) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3.49 UIT.

82. Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0.
83. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, resulta " $M = 3.49 \times 1.00$ ", es de 3.49 UIT.
84. Resulta importante reproducir el reporte de Cálculo de Multas Preestablecido, generado a través del aplicativo de Indecopi denominado "Calculadora de multas", como se muestra a continuación:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutivo	PS0
RUC del sancionado	20114839176
Razón social del sancionado	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. -
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT.
Nivel de infracción	Baja
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	3.49
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	3.49
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	3.49

85. Por tanto, corresponde sancionar a la denunciada con una multa de tres punto cuarenta y nueve Unidades Impositivas Tributarias (3.49 UIT), por infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código, por no haber adoptado medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00 realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927.

III.4 De las Costas y Costos del procedimiento



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

86. El artículo 7 del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹⁹ dispone que es potestad del órgano resolutorio ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
87. La denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36.00 (Treinta y seis con 00/100 Soles)²⁰. Para ello, tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutorio los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de costas ordenado en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutorio para imponer una multa coercitiva no menor de una (01) UIT, por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código²¹.
88. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutorio de Procedimientos Sumarísimos competente.

III.5 De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS)

89. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los

¹⁹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.
(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²¹ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado²².

90. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
91. En la medida que, a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte de la denunciada, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – CMAC Cusco S.A., con tres punto cuarenta y nueve Unidades Impositivas Tributarias (3.49 UIT), por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió con su deber de idoneidad, al haberse acreditado que, no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de tres operaciones no reconocidas por el denunciante por el monto total de S/ 5,500.00 realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927.

SEGUNDO: Archivar el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – CMAC Cusco S.A. referido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que adoptó medidas de seguridad respecto de una operación por USD 1,300.00 no reconocida por el denunciante, realizada con cargo a su cuenta de ahorros en dólares N° 1060*****9735.

TERCERO: Requerir a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa²³, de conformidad con lo establecido en el

²² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

²³ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM **2026000000510** para identificar la multa:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General²⁴, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁵. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

CUARTO: Ordenar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver al denunciante el importe de S/ 5,500.00²⁷ correspondiente a la sumatoria de las tres operaciones no reconocidas realizadas con cargo a su cuenta de ahorros en soles N° 1060*****6927.

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²⁴ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁵ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

²⁷ Monto resultante de la suma de las 03 operaciones no reconocidas por S/ 2,300.00, S/ 2,700.00 y S/ 5,000.00 efectuadas el 29 de septiembre de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la señora Amandina Huamán Machaca ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de la solicitud de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., deberá acreditar el cumplimiento del pago de costas ordenado, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

SEXTO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁸, caso contrario la resolución quedará consentida²⁹.

²⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

²⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 000633-2025/PS0-INDECOPI-CUS

SÉPTIMO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI³⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. - CMAC Cusco S.A., en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)³¹
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco

³⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³¹ Memorándum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.